

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1781/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา

โจทก์

นายสังเวียน คมพุดชา กับพวก

จำเลย

นายสังเวียน คมพุดชา จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลตัดสินจำคุกไม่เกินห้าปี
จำเลยที่ 1 ฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 ไม่รับฎีกาจำเลยที่ 1 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 ในข้อ 2.1 แม้จะ
เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแต่จำเลยที่ 1 ได้แสดงหลักฐานให้เห็นว่าพยานโจทก์มี
ข้อพิรุธสงสัยหลายประการสมควรจะได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา และฎีกาข้อ 2.2
เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อ
ไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335(7),(12) จำคุก 4 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335 วรรคสี่ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 68)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 71 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยที่ 1 รับว่าฎีกาข้อ 2.1 เป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกา ส่วนฎีกาข้อ 2.2 ที่อ้างว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 มิได้ระบุนววรรคจึงแก้เป็นว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ววรรคสี่ เป็นการแก้ไขมากและพิพากษาเกินคำขอ นั้น ก็มีได้โต้แย้งว่า เมื่อเป็นการแก้ไขมากแล้วจะมีผลอย่างไรแม้เป็นข้อกฎหมายก็ไม่ใช่สาระแก้คดี ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยที่ 1 รับว่าฎีกาข้อ 2.1 เป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกา ส่วนฎีกาข้อ 2.2 ที่อ้างว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 มิได้ระบุนววรรคจึงแก้เป็นว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ววรรคสี่ เป็นการแก้ไขมากและพิพากษาเกินคำขอ นั้น ก็มีได้โต้แย้งว่า เมื่อเป็นการแก้ไขมากแล้วจะมีผลอย่างไรแม้เป็นข้อกฎหมายก็ไม่ใช่สาระแก้คดี ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ